

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3074/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน-
นายสมศักดิ์ แซ่เจียง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 44, มาตรา 50

ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19 วรรคแรกบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบ
ที่มีได้ปิดแสดงมภ์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกำหนดมาตรา 44 วรรคสอง บัญญัติให้
ริบบุหรืชิกาแรตในคดีกระทำผิดบทบัญญัติ มาตรา 19รวมทั้งหีบห่อเป็นของกรม
สรรพสามิต คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับได้ของกลางบุหรืชิกาแรต ถึงสแตนเลส 1 ใบ
และรถจักรยานยนต์ 1 คัน แต่รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่หีบห่ออันเกี่ยวกับการก
กระทำผิดฐานมียาสูบไม่ปิดแสดงมภ์ยาสูบ จึงริบไม่ได้ ทั้งมิใช่ทรัพย์สินของกลางโดยตรง
ที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานนี้ ตามป.อ. มาตรา 33 (1) จึงไม่สมควรริบ

ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19 วรรคแรกบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบ
ที่มีได้ปิดแสดงมภ์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกำหนดมาตรา 44 วรรคสอง บัญญัติให้
ริบบุหรืชิกาแรตในคดีกระทำผิดบทบัญญัติ มาตรา 19รวมทั้งหีบห่อเป็นของกรม
สรรพสามิต คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับได้ของกลางบุหรืชิกาแรต ถึงสแตนเลส 1 ใบ
และรถจักรยานยนต์ 1 คัน แต่รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่หีบห่ออันเกี่ยวกับการก

ระทำผิดฐานมียาสูบไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ จึงริบไม่ได้ ทั้งมิใช่ทรัพย์สินของกลางโดยตรง
ที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานนี้ ตามป.อ. มาตรา 33 (1) จึงไม่สมควรริบ

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่าน-อิธิราช มณีภาค)

ศาสตราจารย์ - นายนิพนธ์ สาครรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายจุมพล ณ สงขลา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ